

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.

PARTE DEMANDANTE

v.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Y OTROS

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SOBRE: INJUNCTION
ENTREDICHO PROVISIONAL,
INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE), LEY PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE ENTREDICHO PROVISIONAL Y SOLICITUD DE
RECONSIDERACIÓN DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte Demandada, Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante, “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente

EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

El 19 de febrero de 2025, la parte Demandante E.L.I., S.E. (en adelante, “**Parte Demandante**” o “**ELI**”) presentó la Demanda de epígrafe, en la que hizo una SOLICITUD DE INTERDICTO ESTATUTARIO al amparo de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (en adelante, “Ley **161-2009**”). **SUMAC**, Entrada Núm. 1. ELI alega, erróneamente, que la CFSE ha realizado una serie de “modificaciones estructurales sin autorización ni permisos de construcción en la propiedad perteneciente a ELI SE”. **SUMAC**, Entrada Núm. 1, Demanda. Por lo que le solicitan como remedio que este Honorable Tribunal ordene: (1) la paralización inmediata de las alegadas obras de construcción, modificación o intervención en la Propiedad que alegadamente realiza la CFSE en esta; (2) que se citara a las partes a una vista urgente para atender el interdicto solicitado; y (3) un término para que la CFSE presente los permisos y certificaciones pertinentes, para justificar las alegadas obras. **SUMAC**, Entrada Núm. 1, Demanda. El 20 de febrero de 2025, este Tribunal emitió una Orden en la que le ordenó a la Parte Demandante a presentar los emplazamientos personales a ser diligenciados a la Parte Demandada.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
Página 2

Ese mismo día, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN URGENTE SOBRE CITACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE VISTA, en la que le solicitó al Honorable Tribunal que señalara una vista urgente para atender su solicitud en un término no mayor de diez días, y que ordenara la paralización inmediata y absoluta “de cualquier construcción, modificación o intervención en la propiedad de ELI S.E., tanto las que se hayan realizado como aquellas que se pretenda efectuar sin la debida autorización” (en adelante, “**Moción de Vista**”) e incluyó como anejo los emplazamientos para la Parte Demandada. **SUMAC**, Entrada Núm. 3, Moción de Vista. Además, presentó una MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD DE ORDEN (en adelante, “**Moción Urgente**”), solicitando que se “paute una vista de *injunction urgente* y se ordene la paralización inmediata de la construcción y/o uso y cualquier actividad ilegal de la Parte Peticionada, y se imponga a ésta, además, el pago de una suma fuerte por concepto de costas de litigio y honorarios de abogado”. **SUMAC**, Entrada Núm. 4 (énfasis en el original).

El 21 de febrero de 2025, este Honorable Tribunal emitió una Orden y Citación para Vista, en la que citó a las partes para la celebración de una Vista Evidenciara y/o cualquier otro asunto relacionado con las alegaciones de la Demanda, el 10 de marzo del 2025, a las 9:30am, de manera presencial (en adelante, “**Orden de Vista**”). Asimismo, le concedió a la parte demandada hasta el 8 de marzo de 2025, para comparecer y contestar la Demanda. **SUMAC**, Entrada Núm. 5. Ese mismo día, luego de examinar la Moción Urgente de la Parte Demandante, este Honorable Tribunal emitió una Resolución Interlocutoria, en la que denegó la solicitud de esta por no haber cumplido con la Regla 56.5. de Procedimiento Civil, y se negó a emitir una orden *ex-parte*. **SUMAC**, Entrada Núm. 6. Además, re-notificó la Orden de Vista. **SUMAC**, Entrada Núm. 7.

Durante la tarde, la Parte Demandante presentó una MOCIÓN URGENTE EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN, en la que solicitó “una orden urgente para impedir la remoción o alteración de dichos *chillers*, ya que su retiro causaría no solo daños estructurales, sino que también comprometería de forma permanente el sistema de enfriamiento del edificio y pondría en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores que realizarían las obras ilegales como de las personas presentes en el edificio”. **SUMAC**, Entrada Núm. 8. Como anejos a la referida moción incluyó una declaración jurada del Sr. Edwin Loubriel Luna (en adelante, el “**Sr. Loubriel**”), indicando que está de acuerdo con la demanda presentada el pasado 19 de febrero de 2025. **SUMAC**, Entrada Núm. 8. Asimismo, presentó una resolución corporativa de ELI GP, Inc. autorizando al Sr. Loubriel a comparecer y realizar todo trámite en el caso de autos. *Id.*

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
Página 3

Finalmente, a las 3:20pm, notificada y archivada en autos a las 4:19pm, este Honorable Tribunal emitió una Orden en la que dispuso que la Parte Demandante no presentó ningún documento, como fotografía o informe en apoyo de sus alegaciones. Conforme a lo anterior este Tribunal determinó que:

... [T]omando en consideración que ELI SE, no presento ningún documento fehaciente (más allá de una declaración jurada de un representante de la sociedad especial), como fotografía, informe en apoyo de sus alegaciones, le impone una fianza de cien mil dolares (\$100,000.00), como requisito previo a Expedir una Orden Provisional, Ex parte.

Una vez la parte peticionaria consigne la fianza, que establece la Regla 57.4. de Procedimiento Civil, el Tribunal procederá a expedir la Orden solicitada.
Expedida a las 3:20 de la tarde (en adelante, “**Orden de Fianza**”).
SUMAC, Entrada Núm. 9 (énfasis suplido).

Por no estar de acuerdo con la Orden de Fianza, en cuanto a la solicitud de entredicho provisional de la Parte Demandante, la CFSE mediante el presente escrito le demostrará a este Honorable Tribunal que la Parte Demandante no cumple con ninguno de los requisitos de recurso extraordinario, y consecuentemente este Tribunal debe dejar sin efecto la Orden de Fianza y no debe emitir un Entredicho Provisional en el caso de marras.

A su vez, se le informa a este Honorable Tribunal que la CFSE estará presentando la Contestación oportunamente, conforme a la Orden de Vista.

II. DERECHO APLICABLE

A. Contrato de Arrendamiento

El 23 de diciembre de 1998, hace ya casi veintisiete (27) años, la CFSE y la Parte Demandante firmaron un Contrato de Arrendamiento mediante la Escritura Número Dos suscrita ante el notario José Antonio Fernández Jaquete (en adelante, el “**Contrato**”). Mediante el Contrato la CFSE y ELI acordaron el arrendamiento un edificio de tres (3) pisos y estructuras accesorias para diversas operaciones de la Oficina Regional de Carolina de la CFSE (en adelante, la “**Propiedad**”). Véase, **Anejo 1**, Contrato, págs. 1 y 8. El Contrato establece que ELI arrienda y cede y la CFSE toma en arrendamiento y alquila la Propiedad por un plazo de treinta años y que esta última cumplir con el pago de todos pagos de arrendamiento podrá adquirir la Propiedad por el pago final de un dólar (\$1.00). Véase, **Anejo 1**, Contrato, págs. 19-20. A su vez, establece que la CFSE pagará la suma tres millones setecientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cinco dólares (\$3,724,875), pagaderos en cuotas mensuales iguales de trescientos diez mil

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
 Página 4

cuatrocientos seis dólares con veinticinco centavos (\$310,406.25). Dicho plazo vence en el año 2028.

Respecto a la solicitud de la Parte Demandante, el Artículo IV- *Covenants with Respects to the Project Property*-, párrafo 4.1 del Contrato dispone que:

---PARAGRAPH FOUR POINT ONE (4.1) Maintenance and Repair of Project Property.

(a) The Lessor and Lessee hereby agree that, except as otherwise specifically provided in subparagraph (b) hereof, Lessee shall be responsible, for its own account and expense, of the conservation, maintenance and repair (including improvements and replacements) of the buildings, facilities, fixtures and equipment in the Project Property during the Term of this Lease. Lessee shall maintain the Project Property as a whole in good order, repair and condition during the Term of the Lease, normal wear and tear excepted.

(b) As an exception to the generality of the provisions in subparagraph (a) hereof, which exception which be narrowly construed, **Lessor und Lessee agree that it shall be the responsibility of the Lessor to maintain and repair (i) elevators, (ii) the air conditioning system, (iii) the emergency power plant, (iv) the cistern, (v) the water pumping system, and (vi) the fire sprinkler system of the Project Property**, which services the Lessor shall provide by itself or through third parties to be retained for such purposes; provided, however, that any repair work for damage caused by any act or negligence of the Lessee, its employees, agents, licenses, contractors or invitees shall be performed by the Lessee, at its own cost and expense.

(c) In the event that the equipment listed in subparagraph (b) shall need to be replaced **during the first fifteen (15) years of the Term of the Lease** as a result of damage or malfunctioning beyond repair, for any cause other than Lessee's acts or negligence, or that of Lessee's employees, agents, licensees, contractors or invitees, **Lessor shall carry out such replacement**, or cause for such replacement to be performed, at its own cost and expense. ***If the need for such replacement shall arise*** as a result of Lessee's acts or negligence (or that of Lessee's employees, agents, licensees, contractors or invitees), or ***at any time after the fifteenth anniversary of the Term of the Lease, regardless of the cause, the Lessee shall bear the responsibility and the full cost and expense thereof.***

Vease, **Anejo 1**, Contrato, págs. 22-23.

Por su parte, el párrafo 4.4 del mismo artículo, estipula que:

---PARAGRAPH FOUR POINT FOUR (4.4) Compliance with Laws.

The Lessee covenants to comply, at its sole cost and expense, with all ordinances, local or federal laws, regulations, or requirements of any governmental authority having jurisdiction over the Project Property with regard to the use, occupancy, enjoyment, and maintenance of the Project Property (to the extent such requirement concerns any subject other than the maintenance of the equipment and machinery referred to in Paragraph 4.1(b), which shall be for the account of Lessor), including any alteration, improvement, modification, or change of all or any portion of the Project Property which may be needed in order to comply with said legal requisites.

---In the event that the improvement, alteration, modification, or change be solely required to correct a structural defect in any of the buildings on the Site (provided such a defect shall be exclusively attributable to a defect in the construction performed prior to the Commencement Date and subject to the provisions of Title 11, Section 4124 of the Laws of Puerto Rico (Annotated), then Lessee shall notify Lessor, and Lessor shall promptly make any such improvement, alteration, modification, or change that may be required to restore the building to its condition existing immediately prior to such damage.

Vease, **Anejo 1**, Contrato, págs. 24-25.

Asimismo, en lo aquí pertinente, el párrafo 4.16 del referido artículo establece que:

---PARAGRAPH FOUR POINT SIXTEEN (4.16) Structural Alterations.

Except as permitted by Paragraph 4.4, Lessee shall neither make any structural alterations in, or structural additions to, the Project Property, nor make any contract therefor, without first having procured and obtained Lessor's written consent, which consent shall not be unreasonably denied, withheld or delayed, and without delivering to the Lessor the plans, specifications and necessary permits therefor, all in form and substance satisfactory to Lessor, and the Lessee shall, to the extent permitted by law, indemnify the Lessor against liens, costs, damages and expenses as may be reasonably required by Lessor.

Vease, **Anejo 1**, Contrato, págs. 32-33.

B. Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos

El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos (en adelante, “**Ley 161-2009**”), 23 LPRA § 9024, establece en lo pertinente que:

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado O de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

[...]

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

[...]

(énfasis suplido).

Por su parte, el Artículo 9.11, 23 L.P.R.A. § 9019j, indica que:

El Reglamento Conjunto establecerá, aquellas reparaciones y construcciones que se considerarán obras exentas y que podrán efectuarse sin la necesidad de solicitar un permiso de construcción. No obstante, se requerirá un permiso de construcción cuando se trate de obras a ser realizadas en Sitios y Zonas Antiguas e Históricas así declaradas por la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Asamblea Legislativa o en otras áreas especiales donde así se establezca mediante

reglamento o resolución. Todo ello, sin menoscabo de la facultad que tienen los Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V.

En Virtud de la Ley 161-2009, se aprobó REGLAMENTO CONJUNTO PARA LA EVALUACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PERMISOS RELACIONADOS AL DESARROLLO, USO DE TERRENOS Y OPERACIÓN DE NEGOCIOS vigente desde el 16 de junio de 2023 (en adelante, el “**Reglamento Conjunto**”). El Reglamento Conjunto, en lo pertinente, establece en su Regla 3.2.4 - OBRAS EXENTAS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN-:

Sección 3.2.4.1 ACTIVIDADES QUE NO SE CONSIDERAN OBRAS DE CONSTRUCCION

a. Como norma general, toda obra de construcción enlistada en la Regla 3.2.1 requiere la obtención de un Permiso de Construcción.

b. Las siguientes obras no se consideran obras de construcción y no requerirán un permiso de construcción, siempre y cuando no formen parte de otra obra o desarrollo mayor: 1. Pintura de edificios o estructuras existentes. 2. Sellado de techos. 3. Trabajos de jardinería. 4. Relleno de grietas, salideros y goteras en el edificio o estructura. 5. Enlucido (empañetado) de obras de hormigón existentes. 6. Instalación o cambio de losetas de piso, azulejos, cerámica o cualquier otra terminación de piso o pared. 7. Instalación de acústicos y luminarias. 8. Instalación, cambios o sustitución de puertas, ventanas o vitrinas. 9. **Instalación de equipos o su relocalización cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica;** 10. Instalación de equipos o elementos de cocinas y baños, cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica; 11. *gypsum board* no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica. 12. *cyclone fence polyvinyl chloride* (pvc), metal, y materiales similares, siempre y cuando no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica. 13. Asfaltar calles, caminos o estacionamientos existentes.

c. Cuando la actividad se vaya a realizar en Sitios y Zonas Históricas así declaradas por la JP, el ICP o la Asamblea Legislativa, o en otras áreas especiales donde así se establezca mediante Reglamento o resolución, deberá obtener la autorización correspondiente del ICP, mediante una solicitud de recomendación de arqueología y conservación histórica (SRA).

SECCIÓN 3.2.4.2 OBRAS DE CARÁCTER MENOR EXENTAS

a. Las siguientes obras estarán exentas de la presentación de un Permiso de Construcción siempre y cuando no formen parte de otra obra que requiera un Permiso de Construcción: 1. Toda construcción, cuya elevación no excede un (1) metro, medido desde el nivel natural del terreno, siempre y cuando no represente un riesgo estructural, no conlleve construcción o instalación de vigas, varilla, columnas, aleros, elementos arquitectónicos, estructurales, soporte, carga o sostén; 2. Verjas que se construyan conforme a las disposiciones de la Regla 8.3.2 de este Reglamento. 3. **Construcción o cambio de posición de divisiones interiores siempre y cuando no se creen unidades de vivienda adicionales a las existentes en el edificio, no se afecten medios de salida, elementos estructurales o mecánicos, y no se instalen o alteren tubos principales de descarga o ventilación de los sistemas de plomerías o instalen o alteren tubos principales de sistemas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones;** 4. La sustitución de material viejo por material nuevo de la misma clase o parecido, tal como madera por madera, zinc por zinc, madera por cartón etcétera, en tabiques, techos y pisos. Esta disposición no cubre la sustitución de paredes de carga y de elementos

de sostén de hormigón o de mampostería y aplica siempre y cuando no se afecten medios de salida, elementos mecánicos, y no se instalen o alteren tubos principales de descarga o ventilación de los sistemas de plomerías o instalen o alteren tubos principales de sistemas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones; 5. Instalación de cables, fibra óptica o tuberías para telecomunicaciones en servidumbres existentes y siempre y cuando no se afecten estructuras o infraestructura existente; 6. Instalación de estructuras removibles para usos agrícolas donde existan las conexiones para la infraestructura necesaria para la operación en el predio; 7. Cambios arquitectónicos en fachadas, siempre que no se introduzcan alteraciones estructurales, como: nuevas columnas, vigas, paredes de carga o nuevos aleros. 8. Sustituciones sencillas en sistemas de plomería, distribución eléctrica o telecomunicaciones - Cuando consistan en cambio o sustitución de equipo, tubos o aditamentos nuevos. Cualquier alteración en el sistema de plomería o electricidad que incluya la adición o modificación de tubos principales de descarga o ventilación o el cambio de posición de los existentes, requiere obtener un permiso. 9. Sustituciones sencillas en rótulos y anuncios - Aquellas que consistan en la sustitución de partes removibles de un rótulo o anuncio que haya sido diseñado para que se puedan efectuar estas sustituciones o la pintura de un rótulo o anuncio instalado que sea conforme a la reglamentación vigente. 10. Aquellas obras que, por disposición de alguna ley, estén exentas de un Permiso de Construcción.

[...]

C. Solicitud de Entredicho Provisional vs Injunction de la Ley 161-2009

En términos generales el *injunction* es un mandamiento judicial expedido por escrito, en virtud del cual se solicita a una persona que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014); 32 LPRA sec. 3521. Este mandato tiene como objetivo “impedir que se causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna persona”. Id.; E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). Además, ***para que se emita un injunction debe existir un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación.*** Com. Pro-Perm. de la Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195, 204 (2002) (énfasis suplido).

En nuestro ordenamiento jurídico el recurso extraordinario de *injunction* está regulado por la Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57 (en adelante, “**Regla 57 de PC**”) y el Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521 *et seq.* En particular, la Regla 57 establece que existen tres modalidades de *injunction*, a saber: (a) el entredicho provisional, (b) el *injunction* preliminar y (c) el *injunction* permanente.

En lo pertinente al caso de autos y a la presente solicitud, la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, establece que un Entredicho Provisional podrá ser dictado sin notificación previa si:

(a) aparece claramente de los hechos expuestos ***en una declaración jurada o en la demanda jurada que se causarán perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e***

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
 Página 8

irreparables a la parte solicitante antes de que se pueda notificar y oír a la parte adversa o a su abogado o abogada, y

(b) si el abogado o abogada del solicitante o la misma parte solicitante certifica por escrito al tribunal las diligencias que se hayan hecho, si alguna, para la notificación y las razones en que funda su solicitud para que no se requiera dicha notificación.

32 LPRA Ap. V, R. 57.1.

En cuanto a los factores que un tribunal debe considerar para otorgar un Entredicho Provisional, la Regla 57.3 establece los siguientes:

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la probabilidad de que la causa se torne en académica; (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 32 LPRA Ap. V, R. 57.3.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que:

En la Regla 57.2, *supra*, se dispone el procedimiento para la expedición de un auto de entredicho provisional. Dicho auto puede ser expedido sin notificación previa al demandado y sin que éste haya tenido oportunidad de ser oído, **cuando de la petición bajo juramento surge causa justificada para ello**. Por razón de que este procedimiento afecta el derecho a un debido proceso de ley de la persona contra la cual se emite, sus requisitos son de estricto y riguroso cumplimiento. Para que pueda ser dictado sin notificación previa, se ha de hacer constar, bajo juramento, aquellos hechos que demuestren que se han de causar perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e irreparables al solicitante antes de que se pueda notificar y oír a la parte adversa o a su abogado. **El solicitante o su abogado, han de certificar por escrito al tribunal las diligencias que hayan hecho, si alguna, para notificar a la parte contraria o a su abogado, y las razones en que funda su solicitud para que no se requiera dicha notificación.**

Es de antiguo linaje nuestra interpretación de que la concesión de una orden de injunction, injunction preliminar o entredicho provisional descansa en la sana discreción del tribunal, por lo que la decisión del mismo concediendo o denegando la orden no será revocada en apelación a menos que se demuestre que dicho foro abusó de su facultad discrecional. ELA v. Asoc. De Auditores, *supra*, págs. 679-680 (1999).

Por otra parte, las Reglas de Procedimiento Civil disponen que no se emitirá ninguna orden de Entredicho Provisional a menos que el solicitante pague una fianza, cuyo monto será determinado por el tribunal, para cubrir los costos y daños que puedan sufrir las partes afectadas. 32 LPRA Ap. V, R. 57.4. El objetivo de esta regla es ofrecer al demandante una solución provisional inmediata, al mismo tiempo que se protege al demandado por si se determina que fue indebidamente afectado o restringido. Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc. et al. v. Municipio Autónomo de Guaynabo et al., 172 DPR 557, 561 (2007). Por lo que, “[e]n atención a ello, es necesario que el tribunal **establezca previamente un balance adecuado entre las**

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
Página 9

posibilidades de triunfo del demandante y las probabilidades de que el remedio resulte improcedente o se causen daños que no puedan recobrarse.” *Id.* (énfasis nuestro).

A diferencia del Entredicho Provisional, el *injunction* estatutario contenido en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, establece que “el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista”. 23 LPRA § 9024. Esto es en contraste, a su vez, al derogado Artículo 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, el cual establecía que al presentarse una declaración jurada indicando que una estructura se realizaban obras en violación a la ley, reglamentos, mapas, y demás, el tribunal expediría una orden provisional dirigida a dichas personas requiriéndoles para que paralicen inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, la obra o uso a que la petición se refiere, hasta tanto se ventile judicialmente su derecho. Al aprobar la Ley 161-2009, la legislatura se limitó a establecer que la acción de *injunction* esta disponible y el término en que debe celebrarse la vista. *Véase*, 23 LPRA §72. En este sentido, el *injunction* al amparo de la Ley 161-2009, se asimila al *injunction* preliminar y permanente tradicional en cuanto a que se requiere la celebración de una vista **previo** a emitir una orden.

III. ARGUMENTO

La Parte Demandante alega que la CFSE realiza modificaciones estructurales en la Propiedad sin su autorización y sin los permisos correspondientes. Por lo que, le solicitan a este Honorable Tribunal que emita una orden de paralización de las alegadas modificaciones. Este Honorable Tribunal ha emitido una Orden el 21 de febrero de 2025, en la que establece que una vez la Parte Demandante ha satisfecho la fianza impuesta procederá a emitir la Orden Provisional, Ex parte, para la paralización de los trabajos que se realizan en la CFSE. Muy respetuosamente la CFSE propone que este Tribunal debe reconsiderar su Orden y no emitir ninguna orden provisional, hasta tanto se celebre la Vista Evidenciara del próximo 10 de marzo de 2025. Veamos.

El Contrato establece que la Parte Demandante sería el responsable por el mantenimiento, reparación y remplazo de los elevadores, el sistema de aire acondicionado, la planta de energía de emergencia, la cisterna, el sistema de bombeo de agua y el sistema de rociadores contra incendios de la Propiedad del Proyecto, por los primeros quince (15) años de dicho Contrato. Transcurridos los primeros quince (15) años, la CFSE, independientemente de la causa, asumiría

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
Página 10

la responsabilidad y la totalidad de los costos y gastos correspondientes. Dicho Contrato fue ejecutado hace aproximadamente 27 años, por lo que ya pasaron los primeros 15 años.

El pasado 21 de febrero de 2025, la CFSE comenzó a realizar trabajos para remover el *chiller* (unidad de aire acondicionado) que estaba localizado en la propiedad, para reemplazarlo por uno nuevo, bajo su responsabilidad y asumiendo la totalidad de los costos y gastos correspondientes, conforme lo dispone el Contrato. Los trabajos realizados por la CFSE hasta el momento se han limitado a la remoción del equipo, por lo que no requieren permiso de construcción o uso alguno conforme a las disposiciones del Reglamento Conjunto, *supra*. Contrario a lo alegado por la Parte Demandante, ***la CFSE no ha realizado trabajos de construcción o modificación alguna en la estructura que requieran un permiso de construcción***. Tan evidente es que la obra que se está realizando no resulta ser nada más que un mantenimiento y/o remoción de equipo existente, que la Parte Demandante no presentó ni siquiera fotografías para sustentar sus alegaciones, que a todas luces parecen frívolas.

Cabe recalcar que la CFSE está siendo diligente al realizar este mantenimiento, esto tanto para conservar el edificio como para su buen funcionamiento. El mantenimiento de los *chillers* responde al interés público debido a que la CFSE recibe pacientes a diario en la Región de Carolina y resulta sumamente importante mantener un buen sistema de enfriamiento y que el edificio se encuentre en óptimas condiciones para continuar con las operaciones. Por otro lado, es relevante señalar que este contrato dispone que, a su conclusión, el cual será en un término aproximado de tres (3) años, el edificio pasará a ser propiedad de la CFSE por lo que también resulta conveniente para esta mantener el edificio en óptimas condiciones para su uso futuro. Aun así, la Parte Demandante solicita que este Honorable Tribunal emita una Orden sin la celebración de una vista.

Conforme establecimos en el Derecho Aplicable, *supra*, la Parte Demandante está solicitando un Entredicho Provisional, debido a que está solicitando que se emita una orden de paralización *ex-parte*, sin que la CFSE haya tenido oportunidad de ser oído. Debido a que la Ley 161-2009, establece que en la acción de *injunction* instalada en virtud de sus disposiciones se deberá celebrar una vista, la solicitud de la Parte Demandante debe evaluarse al amparo de las disposiciones que regulan el entredicho provisional.

En lo pertinente al caso de autos y a la presente solicitud, la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, establece que un Entredicho Provisional podrá ser dictado sin notificación previa si:

(a) aparece claramente de los hechos expuestos ***en una declaración jurada o en la demanda jurada que se causarán perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e irreparables a la parte solicitante*** antes de que se pueda notificar y oír a la parte adversa o a su abogado o abogada, y

(b) si el abogado o abogada del solicitante o la misma parte solicitante certifica por escrito al tribunal las diligencias que se hayan hecho, si alguna, para la notificación y las razones en que funda su solicitud para que no se requiera dicha notificación.

32 LPRA Ap. V, R. 57.1.

Las mociones presentadas por la Parte Demandante fallan crasamente en establecer que la acción de la CFSE se le causa perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e irreparables. La Parte Demandante se limita a alegar de manera general que las alegadas modificaciones que realiza la CFSE “pone en riesgo inminente a ELI como dueño de la estructura”. Según establecido en esta Argumentación por la CFSE, y confirmado por el contratista que está llevando a cabo el mantenimiento y remoción de los “*chillers*”, las obras que se han llevado a cabo hasta el momento en la propiedad **no** requieren de permiso de construcción.

En cuanto a los factores que un tribunal debe considerar para otorgar un Entredicho Provisional, la Regla 57.3 establece los siguientes:

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; (d) la probabilidad de que la causa se torne en académica; (e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 32 LPRA Ap. V, R. 57.3.

La Parte Demandante ha solicitado que se “emita una orden urgente para impedir la remoción o alteración de dichos *chillers*, ya que su retiro causaría no solo daños estructurales, sino que también comprometería de forma permanente el sistema de enfriamiento del edificio y pondría en riesgo la seguridad tanto de los trabajadores que realizarían las obras ilegales como de las personas presentes en el edificio”. En cuanto la naturaleza del daño expuesto, no le asiste la razón a la Parte Demandante en cuanto a que la remoción del *chiller* causaría daños estructurales. El pasado 22 de febrero de 2025, se realizaron los trabajos de remoción sin inconveniente alguno. Véase, **Anejo 2**, Fotografías. En caso de que se causara algún daño a la estructura, el Contrato dispone que la CFSE sería la responsable de realizar las reparaciones a su costo, y se podría recurrir ante el Tribunal con competencia para solicitar el cumplimiento. En vista de ellos existen remedios en ley disponibles para los Demandantes, bajo el Contrato existente. No existe ni hay posibilidad que exista un daño “irreparable” para la Parte Demandante, lo cual es un requisito indispensable para que se emita una Orden de Entredicho Provisional.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
Página 12

En cuanto a que la causa se torne académica en efecto la remoción ya fue realizada, conforme se habían contratado los servicios previamente. Véase, **Anejo 2**, Fotografías. Por lo que la solicitud de entredicho provisional se tornó académica.

Si nos adherimos a la letra de la Ley 161-2009, podemos colegir que el legislador tuvo la intención de rechazar la acción de expedir ordenes de la paralización inmediata, cuando se insta un *injunction* estatutario bajo las disposiciones del Artículo 14.1 de dicha ley vigente. Sostenemos que no procede la expedición de la orden de entredicho provisional *ex-parte*, por no cumplir con los criterios establecidos en la Regla 57.3, *supra*. A su vez, que el pago de una fianza no subsana las graves deficiencias que contiene la solicitud de la Parte Demandante. Debido a que la Parte Demandante no ha logrado demostrar que se le causara un daño irreparable, ni la probabilidad de prevalecer en los méritos, ni que se requiere la intervención inmediata de este Honorable Tribunal, la CFSE muy respetuosamente le solicita a este Honorable Tribunal que deje sin efecto la Orden del 21 de febrero de 2025, sobre la imposición de fianza, no emita una orden de entredicho provisional *ex-parte*, y continúe con los procedimientos según la Orden de Vista señalada para el 10 de marzo de 2025.

IV. CONCLUSIÓN

La Parte Demandante solicita a este Honorable Tribunal que emita una orden de paralización inmediata de los trabajos realizados por la CFSE para la remoción de los *chillers*, sin presentar evidencia alguna ni justificación. Conforme a los términos del Contrato la CFSE se encuentra cumpliendo con las disposiciones contractuales que le obligan a mantener, reparar y remplazar el sistema de aire acondicionado cuando así se requiera. La Parte Demandante se limita a hacer alegaciones generales de que sufriría daños por el mero hecho de ser el dueño del edificio, y ni siquiera identifica cuales sin esos alegados daños y mucho menos establece que sean irreparables conforme exige el ordenamiento. Es la Parte Demandante quien pretende entorpecer los trabajos de la CFSE indispensables para la operación de las facilidades.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado, y consecuentemente reconsidere la Orden del 21 de febrero de 2025, sobre la fianza impuesta a la Parte Demandante y la orden de entredicho provisional *ex-parte* y la deje sin efecto, no emita una orden de entredicho provisional *ex-parte*, continúe con los procedimientos según establecidos en la Orden de Vista, y emita cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

ELI S.E. v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y Otros; Caso Núm. CA2025CV00483
Oposición a Solicitud de Entredicho Provisional y Solicitud de Reconsideración de Orden
Página 13

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual, conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de récord sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA en Carolina, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2025.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.

Edificio González Padín-Penthouse
154 Calle Rafael Cordero, Plaza de Armas
Viejo San Juan, Puerto Rico 00901
Teléfono (787) 977-2550
Facsímil (787) 977-2559
Correo Electrónico: pwm@wbmvlaw.com
jvv@wbmvlaw.com
yd@wbmvlaw.com
kp@wbmvlaw.com

Lcdo. Peter Miller

RUA Núm. 12259

Lcdo. Javier Vega Villalba

RUA Núm. 17292

Lcda. Yashkiabette de Jesús Blanco

RUA Núm. 22928

Lcda. Karla M. Pérez Torres

RUA Núm. 23701